

1501377-07.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, sem prejuízo da reincidência do acusado (fls. 30/32), a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501377-07.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501377-07.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

KAWAN GABRIEL DE OLIVEIRA ESTEVES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 12 de abril de 2022, por volta da 11h20min, na Rua Cipriano Luís dos Santos, nº 431, bairro Anhanguera, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 96/97), sendo recebida a denúncia (fls. 98).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 142).

Em alegações finais (fls. 145/148 e 157/162), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 13) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 88/90).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 142), negou a prática delitiva, aduzindo que é usuário de drogas e, no dia dos fatos, foi até o local para comprar maconha. Declarou que estava com nota de R\$ 100,00 (cem reais), comprando salgado antes de adquirir a droga. Alegou que comprou duas porções de maconha, sendo abordado pelos policiais logo em seguida. Mencionou que disse aos policiais que havia acabado de comprar drogas. Ressaltou que um dos policiais adentrou terreno para procurar traficantes. Asseverou que foi acusado de estar vendendo drogas no local, pois o policial não encontrou o traficante. Salientou que os policiais disseram que outro indivíduo estava afirmando que ele era o traficante. Alegou que foi conduzido pelos policiais até a delegacia. Mencionou que foi abordado pelos policiais na companhia de outro indivíduo. Narrou que estava saindo do local pedalando bicicleta quando foi abordado pelos policiais. Aduziu que sua bicicleta tinha cores verde e preto. Asseverou que estava vestindo camiseta verde clara e bermuda azul. Declarou que há quatro terrenos baldios próximos ao local da abordagem. Alegou que há câmeras de monitoramento em adegas da região. Mencionou que havia pessoas na rua no momento da abordagem. Por derradeiro, alegou os policiais disseram que falaram com traficantes que prenderiam indivíduos que estivessem com drogas no local.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Robson, em juízo (fls. 142), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando visualizou o réu entregando algo para outro indivíduo, sendo efetuadas suas abordagens. Declarou que foi encontrada pedra de "crack" com o outro indivíduo. Salientou que foram localizadas com o réu duas porções de maconha e pedras de crack, bem como a quantia de R\$ 92,00 (noventa e dois reais). Salientou que o réu confessou a traficância, tendo o outro indivíduo afirmado que era usuário. Afirmou que o outro indivíduo disse ao delegado de polícia que havia comprado pedra de "crack" do acusado. Asseverou que não visualizou outras pessoas com o réu no momento da abordagem. Mencionou que não há terreno baldio no local, havendo somente duas praças. Relatou que havia pessoas passando pela rua no momento da abordagem. Por fim, declarou que acredita que há câmera de monitoramento em adega próxima ao local.

A testemunha policial Carlos Henrique, em juízo (fls. 142), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, realizou a abordagem do acusado e de outro indivíduo. Declarou que foram encontradas duas porções de maconha e pedras de crack com o réu, bem como a quantia de R\$ 92,00 (noventa e dois reais). Salientou que foi localizada pedra de "crack" com o outro indivíduo, tendo este afirmado que havia acabado de comprar a droga do réu.

Mencionou que o acusado tentou oferecer dinheiro para que fosse liberado. Salientou que o local da abordagem era movimentado. Afirmou que não se recorda se havia outros indivíduos com o acusado e o usuário de drogas. Asseverou que não se recorda se há terreno baldio próximo ao local. Declarou que, posteriormente, viatura chegou ao local para conduzir o acusado até a delegacia. Relatou que efetuou a abordagem do réu no período entre a manhã e o início da tarde. Salientou que acredita que havia câmeras de monitoramento nas proximidades. Por derradeiro, mencionou que não percebeu outros indivíduos se evadindo do local.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP -APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Por outro lado, em que pese as filmagens da câmera de segurança do estabelecimento tenham registrado o momento da abordagem do acusado, tais imagens, por si só, não afastam a prática de traficância por parte do réu, somente demonstrando que um dos policiais efetuou buscas pelo local por curto período de tempo, não sendo possível, pois, a utilização da referida gravação para infirmar a veracidade das declarações dos policiais, que, como visto, confirmaram a traficância pelo acusado, com a localização de drogas e quantia em dinheiro em sua posse, além da existência de usuário que adquiriu porções de droga com o réu no momento da abordagem, o que, aliás, foi confirmado pelo termo de depoimento de fls. 07, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 30/32), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, sem prejuízo da reincidência do acusado (fls. 30/32), a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j.07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu KAWAN GABRIEL DE OLIVEIRA ESTEVES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 39/44, 129 e fls. 38 do apenso, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE;

RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA